

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3/2545

พนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการ
สูงสุด

โจทก์

นางสาว สมอร จุฑะรักษ์

จำเลย

นางสาว สมอร จุฑารักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ความผิดที่จำเลยกระทำเป็นเรื่องร้ายแรงศาลชั้นต้น
ลงโทษจำคุกในอัตราสูง หากให้ปล่อยชั่วคราวก็เกรงว่าจะหลบหนี จึงไม่อนุญาต ให้
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ความผิดที่จำเลยกระทำเป็นเรื่องร้ายแรงศาลชั้นต้น
ลงโทษจำคุกในอัตราสูง หากให้ปล่อยชั่วคราวก็เกรงว่าจะหลบหนี จึงไม่อนุญาต ให้
ยกคำร้อง

(วิบูลย์ มีอาสา-ศุภชัย ภู่งาม-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ